

0011293-17.2017.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

0011293-17.2017.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº

0011293-17.2017.8.26.0019 - Controle nº 2017/002769

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Rezende Rodrigues

Juiz(a) de Direito:

Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

WESLEY REZENDE RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque na data e locais descritos na denúncia, agindo em concurso caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios com juntamente com ELIS REGINA PAES (falecida - fls. 228), subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, três vidros de pimenta, um vidro de doce de leite, um pneu e uma máquina de espalhar veneno, pertencentes a J.S.T.

Referente a ELIS REGINA PAES foi extinta a punibilidade (fls. 288).

A denúncia de fls. 249/250, foi recebida em 18 de novembro de 2019 (fls. 252/253).

O réu foi devidamente citado (fls. 294), apresentando defesa (fls. 298/301).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 434 e fls. 496/497).

Encerrada a instrução, em sua manifestação (fls. 509/510), o Dr. Promotor de Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a conseqüente absolvição do

réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 513).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada pelos autos de fls. 09/11, 12 e 13, e laudo de fls. 50/56.

A autoria dos crimes, contudo, é duvidosa. Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha Waldemar, ouvido em Juízo, declarou que era dono do estabelecimento comercial, sendo que José dos Santos trabalhava junto e morava aos fundos, perto da barraca. Informou que foram subtraídos frascos de pimenta e doce, além de uma bomba de dedetização e um pneu. Informou que a avenida da barraca é movimentada, não podendo precisar se era possível escutar o barulho de alguém entrando. Narrou que devido a movimentação fraca, a testemunha José acabou indo embora para trabalhar como caminhoneiro, e nunca acreditou que ele pudesse cometer o delito. Por fim, a testemunha José que conversou com os policiais acerca do delito.

Os policiais militares informaram que estavam em patrulhamento quando foram informados acerca do furto em andamento. Dirigiram-se ao local, e em contato com a vítima foi notificado acerca da subtração dos produtos. E, um vigilante informou que havia visto um casal próximo ao local, sendo que identificou a parte masculina como Wesley, o qual conhecida. Em diligências, localizaram a parte feminina Elis e em revista, em sua bolsa, foram localizados vidros de doce de leite e pimenta. Indagada, Elis afirmou que havia comprado os produtos de Wesley e Renato, este conhecido como "Alemão", pela quantia de cinquenta reais. Na residência de Wesley, apenas localizaram o irmão gêmeo do mesmo. Por fim, Elis foi encaminhada a Delegacia.

A testemunha José não foi localizada para prestar depoimento, tendo as partes desistido de sua oitiva (fls. 492).

Em Juízo, o réu negou os fatos, alegando que já possui passagens criminais, mas não cometeu o furto em questão, não tendo envolvimento. Informou, ainda, que não conhece a pessoa de Elis, e não estavam em Americana.

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, somada a ausência de certeza da autoria, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva. APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Assim, não é possível afirmar que o réu praticou o delito de furto em questão.

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissos o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Summa teológica) Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente.

Segundo Eberhardt Schmidt:

"Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido". (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

"o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação" (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu WESLEY REZENDE RODRIGUES, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.  
P. I. C.

Americana, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA